

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 10

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de

Evaluation



<https://studip-ecampus.uni-goettingen.de/plugins.php/evasysplugin/evaluation/show?cid=a36a18d792452c605423a9949208f06a#tab-06997014fd2dcd7ad2fed488f8b384a4>

Evaluation zur Veranstaltung 430089 Übungen im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge-Grundstudium

Inhalte der heutigen Einheit

- Deliktsrecht
 - Anspruch gem. § 823 Abs. 1 BGB
 - [Anspruch gem. § 823 Abs. 2 BGB]
 - Übungsfälle 31, 32, 33, 35



DELIKTSRECHT



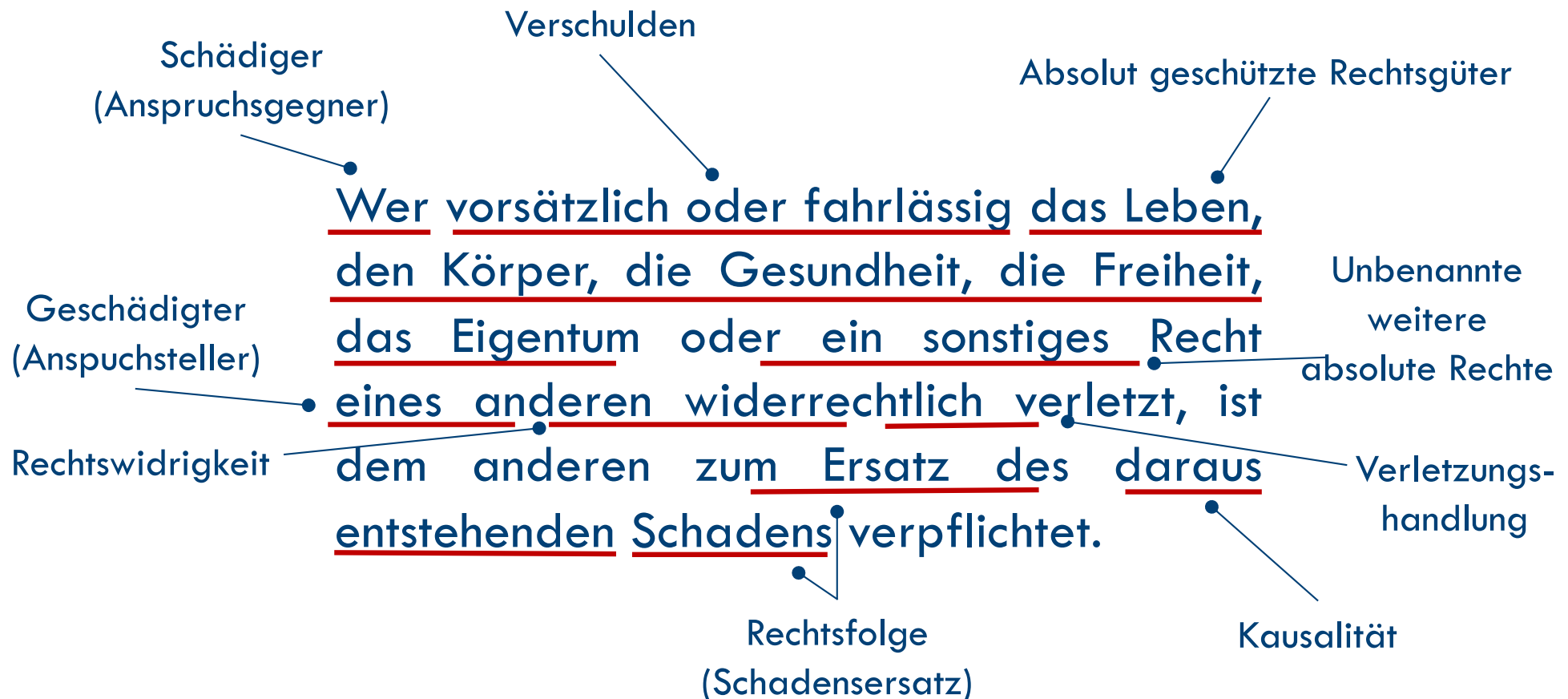
UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Deliktsrecht – Überblick

- Deliktsrecht ist das Recht der „unerlaubten Handlungen“
- Geregelt in den §§ 823 - 853 BGB; zentrale AGL ist § 823 Abs. 1
- Zwischen Schädiger und Geschädigtem entsteht ein **gesetzliches Schuldverhältnis** (man spricht daher auch von einer „außervertraglichen Haftung“)
- Eine zentrale Funktion des DeliktsR ist die Kompensationsfunktion (Grenze: Kein Ersatz reiner Vermögensschäden, s.u.). Dem DeliktsR kommt keine Straffunktion zu!
- Es wird regelmäßig kein unmittelbarer Vermögensschutz gewährt (Ausnahme: § 826 BGB). D.h. ein wirtschaftlicher Schaden wird nur dann ersetzt, wenn dieser Folge einer vom Schädiger herbeigeführten tatbestandlich erfassten Rechts(gut)verletzung ist
- **Anspruchsziel: Schadensersatz**



§ 823 Abs. 1 - Tatbestand

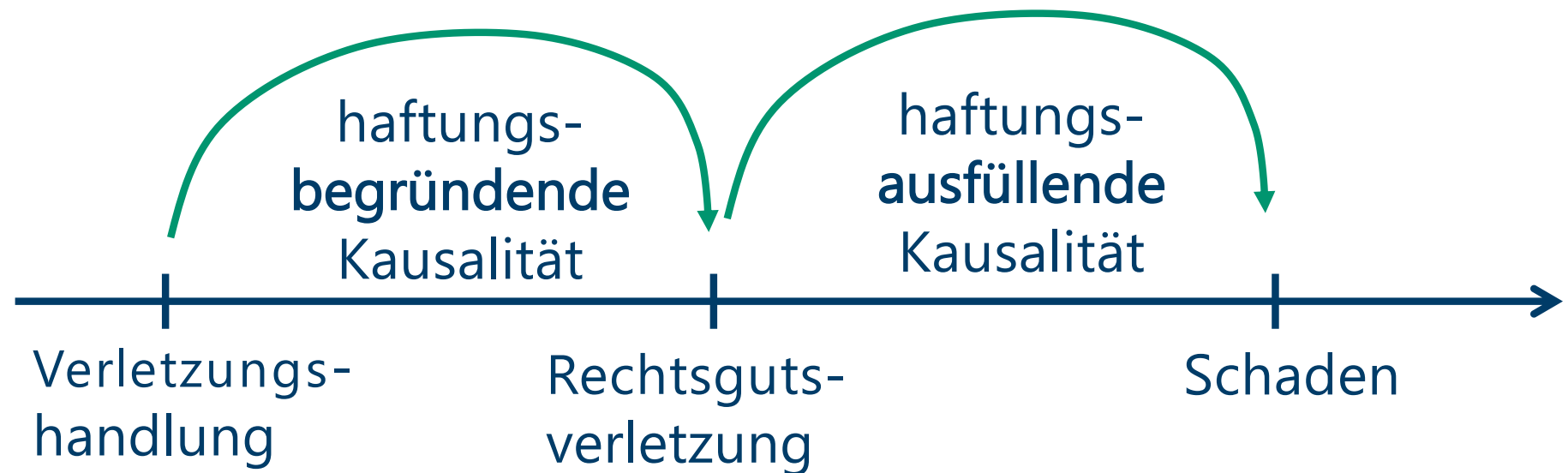


§ 823 Abs. 1 BGB

- Wer vorsätzlich oder fahrlässig⁵ das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht¹ eines anderen widerrechtlich⁴ verletzt²⁺³, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden⁷ Schadens⁶ verpflichtet.
- Prüfungsschema für § 823 Abs. 1 BGB:
 1. Rechts(gut)verletzung (= „Verletzungserfolg“)
 2. Verletzungshandlung
 3. Haftungsbegründende Kausalität
 4. Rechtswidrigkeit
 5. Verschulden
 6. Schaden
 7. Haftungsausfüllende Kausalität
 8. RF: Schadensersatzpflicht



Kausalität



- Äquivalenztheorie
- Adäquanztheorie
- Schutzzweck der Norm

Übungsfall 31

Der Hobbygolfer Anton übt im Garten einige Abschlüge. Bei einem dieser Abschlüge trifft er Berta, die gerade auf dem Bürgersteig an seinem Gartenzaun vorbeigeht, aus Unachtsamkeit mit dem Ball am Kopf. Berta erleidet eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung und muss für eine Woche ins Krankenhaus. Für die Behandlung stellt das Krankenhaus Berta (die nicht krankenversichert ist) 2.000,- EUR in Rechnung.

Hat Berta gegen Anton gem. § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Ersatz der Krankenhauskosten?



Prüfung der haftungsbegründenden Kausalität:

Prüfungsschema für § 823 Abs. 1 BGB:

1. Rechts(gut)verletzung (= Verletzungserfolg)
2. Verletzungshandlung
3. Haftungsbegründende Kausalität



- a) Äquivalenz
- b) Adäquanz
- c) Schutzzweck der Norm

4. Rechtswidrigkeit
5. Verschulden
6. Schaden
7. Haftungsausfüllende Kausalität
8. RF: Schadensersatzpflicht



Übungsfall 31

Abwandlung: Berta wird weiter vom Pech verfolgt: Im Krankenhaus erleidet sie eine Infektion (sie wurde von einer Patientin im selben Zimmer angesteckt) und muss für eine weitere Woche im Krankenhaus bleiben. Für die Behandlung fallen 2000.- EUR an weiteren Kosten an. Während des verlängerten Krankenhausaufenthalts wird Berta auch ihre Geldbörse (Wert 100.- EUR) gestohlen.

Hat Berta gegen Anton gem. § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Ersatz der weiteren Krankenhauskosten und der entwendeten Geldbörse?



Übungsfall 32

Der auf Wohnungseinbrüche spezialisierte Dieb D hat sich auf Grund eines Tipps für seinen nächsten Einbruch das Haus des Multimillionärs M ausgesucht. Um in das Haus zu gelangen, schlägt D eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Hammer ein. Kurz nachdem D in das Haus des M gelangt ist, stürzt sich der Hund des M auf ihn. D macht den Hund mit einem gezielten Hammerschlag bewusstlos. Sofort darauf begibt sich D in den Flur und schaltet die Hauptsicherung des Hauses aus, um die Alarmanlage zu deaktivieren. D kann reichlich Beute machen, wird jedoch unmittelbar nach dem Einbruch von der Polizei gestellt. Alle gestohlenen Gegenstände können dem M unbeschädigt zurückgegeben werden. Durch die Stromabschaltung sind allerdings Lachs und Kaviar im Kühlschrank des M im Wert von EUR 1.000,- verdorben. Der Wert der zerstörten Fensterscheibe beträgt EUR 200,-. Es kommt allerdings einen Tag nach dem Einbruch – und noch bevor die Scheibe ausgetauscht wurde – infolge einer Gasexplosion in der Nachbarschaft zu einer Druckwelle, die sämtliche Fensterscheiben im Haus des M zerstört. M lässt die Verletzungen seines Hundes vom Tierarzt heilen und wendet dafür EUR 1.000,- auf, obgleich er einen vergleichbaren Hund im örtlichen Tierheim unentgeltlich hätte bekommen können.

Wie ist die Rechtslage?

(Es sind nur Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB zu prüfen)



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 32

Der auf Wohnungseinbrüche spezialisierte Dieb D hat sich auf Grund eines Tipps für seinen nächsten Einbruch das Haus des Multimillionärs M ausgesucht. Um in das Haus zu gelangen, schlägt D eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Hammer ein. Kurz nachdem D in das Haus des M gelangt ist, stürzt sich der Hund des M auf ihn. D macht den Hund mit einem gezielten Hammerschlag bewusstlos. Sofort darauf begibt sich D in den Flur und schaltet die Hauptsicherung des Hauses aus, um die Alarmanlage zu deaktivieren. D kann reichlich Beute machen, wird jedoch unmittelbar nach dem Einbruch von der Polizei gestellt. Alle gestohlenen Gegenstände können dem M unbeschädigt zurückgegeben werden. Durch die Stromabschaltung sind allerdings Lachs und Kaviar im Kühlschrank des M im Wert von EUR 1.000,- verdorben. Der Wert der zerstörten Fensterscheibe beträgt EUR 200,-. Es kommt allerdings einen Tag nach dem Einbruch – und noch bevor die Scheibe ausgetauscht wurde – infolge einer Gasexplosion in der Nachbarschaft zu einer Druckwelle, die sämtliche Fensterscheiben im Haus des M zerstört. M lässt die Verletzungen seines Hundes vom Tierarzt heilen und wendet dafür EUR 1.000,- auf, obgleich er einen vergleichbaren Hund im örtlichen Tierheim unentgeltlich hätte bekommen können.

Wie ist die Rechtslage?

(Es sind nur Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB zu prüfen)



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 33

Der achtjährige A veranstaltet mit seinem Klassenkameraden ein Wettrennen mit Kickboards. Obwohl A im Umgang mit dem Kickboard geübt ist, stürzt A aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, und das Kickboard prallt führungslos gegen den ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Luxuswagen des B. Durch den Aufprall wird ein Kotflügel zerbeult und verkratzt. Die Reparaturkosten betragen € 232.- (inkl. Umsatzsteuer). Da die Werkstatt für die Reparatur des Wagens einen gesamten Arbeitstag benötigt, die Arbeitsstätte des B aber 100 km entfernt ist, organisiert sich B für diesen Tag einen Mittelklasse-Mietwagen. Die Mietkosten betragen mit EUR 80,- rund 30% weniger als für die Miete eines baugleichen Luxusfahrzeugs angefallen wäre. Die Eltern des A erklären indes, dass ihr Sohn noch ein Kind sei und daher für keinen der genannten Schäden verantwortlich gemacht werden kann.

Welche Ansprüche kann B gegen A gem. § 823 Abs. 1 BGB geltend machen?



Übungsfall 33

Der achtjährige A veranstaltet mit seinem Klassenkameraden ein Wettrennen mit Kickboards. Obwohl A im Umgang mit dem Kickboard geübt ist, stürzt A aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, und das Kickboard prallt führungslos gegen den ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Luxuswagen des B. Durch den Aufprall wird ein Kotflügel zerbeult und verkratzt. Die **Reparaturkosten** betragen € 232.- (inkl. Umsatzsteuer). Da die Werkstatt für die Reparatur des Wagens einen gesamten Arbeitstag benötigt, die Arbeitsstätte des B aber 100 km entfernt ist, organisiert sich B für diesen Tag einen Mittelklasse-Mietwagen. Die **Mietkosten** betragen mit EUR 80,- rund 30% weniger als für die Miete eines baugleichen Luxusfahrzeugs angefallen wäre. Die Eltern des A erklären indes, dass ihr Sohn noch ein Kind sei und daher für keinen der genannten Schäden verantwortlich gemacht werden kann.

Welche Ansprüche kann B gegen A gem. § 823 Abs. 1 BGB geltend machen?



Übungsfall 35

Die P GmbH ist überschuldet und zahlungsunfähig. Entgegen der Bestimmung des § 15a Insolvenzordnung hat es der Geschäftsführer G unterlassen, einen Antrag auf Insolvenzeröffnung zu stellen („Insolvenzverschleppung“). Der Verkäufer V liefert der P GmbH nach Eintritt der Insolvenzreife Waren im Wert von € 500.-. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt € 700.-. Im Rahmen des später eingeleiteten Insolvenzverfahrens erhält V weder Geldersatz noch die Waren zurückerstattet.

Kann V von G gem. § 823 BGB Ersatz fordern?

Auszug aus der Insolvenzordnung (InsO):

§ 15a Antragspflicht bei juristischen Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit

(1) Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, haben die Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Abwickler ohne schuldhaftes Zögern einen Eröffnungsantrag zu stellen.



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Ausblick auf die nächste Einheit

- Handelsrecht
 - Übungsfälle 45, 46
- Wiederholung
 - Sachenrecht
 - Vertraglicher Schadensersatz
 - Übungsfall 47